

1509856-11.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2108973/2020 - 99º Distrito Policial - Campo Grande, 976/2020 - 99º Distrito Policial - Campo Grande

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON DAMIÃO GONÇALVES NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1509856-11.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509856-11.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2108973/2020 - 99º Distrito Policial - Campo Grande, 976/2020 - 99º Distrito Policial - Campo Grande

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON DAMIÃO GONÇALVES NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 651.20

VISTOS.

WEVERTON DAMIÃO GONÇALVES NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta, que no dia 04 de maio de 2020, por volta de 13:30 horas, em ocasião de calamidade pública, à Rua Etelvina Pedro dos Santos, 316, Capão Redondo, nesta Capital e Comarca, guardava, para entrega e consumo de terceiros, cerca de 145,6g de Cannabis sativa L, substâncias entorpecentes que provocam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Defesa preliminar devidamente apresentada.

A denúncia foi recebida a fls. 69.

Durante a instrução processual, ninguém foi ouvido em Juízo.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela absolvição do denunciado, no que foi secundada pelo Defensor Público.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, dando conta das 70 porções de maconha, além dos R\$ 20,00 em dinheiro miúdo, apreendidos nos autos.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 90, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para tetrahidrocannabinol.

Ocorre porém que, como muito bem colocado pela representante do Ministério Público, no que tange à autoria delitiva, as provas são frágeis e não foram suficientes para sustentar o édito de tão grave acusação.

Na Delegacia de Polícia o réu confessou a traficância, declarando que exercia a atividade de vapor, tendo iniciado há dois meses mediante remuneração de R\$ 500,00, fls. 05.

No entanto, não mais compareceu em Juízo a fim de ratificar sua confissão inquisitiva. O acusado tomou rumo ignorado tornando-se revel, de sorte que sua confissão feita na delegacia de polícia não foi confirmada sob o crivo do contraditório, motivo pelo qual, não se presta a, sozinha, sustentar o édito condenatório.

Veja que nem mesmos os policiais civis responsáveis pela prisão do denunciado foram mais localizados a fim de confirmarem seus depoimentos inquisitivos, ou até mesmo a confissão extrajudicial do indiciado.

Se assim é, temos que nenhuma, absolutamente nenhuma prova foi produzida em Juízo, de sorte que, não podendo uma sentença penal condenatória ter por fundamento apenas indícios colhidos em sede inquisitiva, outro caminho não há senão a absolvição.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a presente ação penal, para absolver WEVERTON DAMIÃO GONÇALVES NASCIMENTO, das penas do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Com o transito em julgado desta oficie-se para incineração dos entorpecentes, com a restituição do dinheiro apreendido em favor do sentenciado.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de março de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA